RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 153706 - RS (2021/0291292-5)

RELATOR	:	**MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ**
RECORRENTE	:	LEIDIMAR BERNARDO LOPES
ADVOGADOS	:	VIRGINIA PACHECO LESSA - RS057401
		VITOR PACZEK MACHADO - RS097603
		AURY CELSO LIMA LOPES JUNIOR - RS031549
		TOMÁS ANTÔNIO GONZAGA - RS103940
		GIAN DIAS DE OLIVEIRA - RS107737
RECORRIDO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU	:	FERNANDO BAUM SALOMON
CORRÉU	:	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA LOPES
CORRÉU	:	CAREN CRISTIANI GREFF DE OLIVEIRA
CORRÉU	:	DANTER NAVAR DA SILVA
CORRÉU	:	EULER SILVA MACHADO
CORRÉU	:	FABIANO ALVES DA SILVA
CORRÉU	:	FERNANDO MARQUES LUSVARGHI
CORRÉU	:	ISRAEL NOGUEIRA E SOUZA
CORRÉU	:	ITAMAR BERNARDO LOPES
CORRÉU	:	MARCOS DA SILVA KRONHARDT
CORRÉU	:	PAULO SERGIO KROEFF
CORRÉU	:	RICARDO RAMOS RODRIGUES
CORRÉU	:	RONALDO LUIS SEMBRANELLI
CORRÉU	:	SEBASTIÃO LUCAS DA SILVA GIL

DECISÃO

LEIDIMAR BERNARDO LOPES interpõe recurso em habeas corpus contra acórdão proferido pelo **Tribunal Regional Federal da 4 ª Região**, que concedeu parcialmente o habeas a ordem impetrada naquela Corte, apenas para determinar a reinquirição das testemunhas, em virtude da juntada de documentos novos pela Polícia Federal após a apresentação da resposta à acusação, e rejeitou o pedido de restituição do prazo à defesa, objetivo este reiterado nesta oportunidade.

Edição nº 161 - Brasília, Disponibilização: quinta-feira, 24 de julho de 2025 Publicação: sexta-feira, 25 de julho de 2025
Documento eletrônico VDA48663572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/07/2025 16:35:46
Publicação no DJEN/CNJ de 25/07/2025. Código de Controle do Documento: 269bed29-2015-4c9b-a3c5-abed773e769f

Deferida a liminar para sobrestar o andamento processual da Ação Penal n. 50891806620194047100 até o julgamento deste recurso em habeas corpus, foram solicitadas informações, as quais vieram às fls. 3.970-3.983. Depois, foram encaminhados os autos ao Ministério Público Federal, este se manifestou pelo provimento do recurso em habeas corpus, a fim de que a defesa possa apresentar nova resposta à acusação (fls. 4.100-4.108).

Decido.

Estou de acordo com o Ministério Público Federal. Deveras, não descuro da possibilidade de oferecimento da denúncia antes da conclusão do inquérito policial, desde que haja elementos de prova suficientes da materialidade e autoria delitiva.

Nesse sentido: "[n]ão há obrigatoriedade, legal ou jurisprudencial, de conclusão do inquérito antes de iniciada a ação penal. O titular da ação penal é livre para oferecer denúncia criminal tão logo entenda presentes indícios de autoria e materialidade dos fatos investigados, ainda que as investigações ainda estejam em andamento" (AgRg na APn 940 / DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe 23/6/2021).

No caso, parece-me induvidoso que, no momento do oferecimento da denúncia, havia indícios de autoria e comprovação da materialidade, situação que justificou a deflagração da ação penal contra o insurgente pela suposta prática de crimes contra o sistema financeiro, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Entretanto, como assinalou o *Parquet* Federal, "após o oferecimento da denúncia, em 19/11/2019 e seu aditamento em 29/11/2019, e a apresentação de resposta à acusação, os trabalhos investigativos prosseguiram, e **somente foram encerrados com a elaboração do Relatório Complementar pela autoridade policial, em 06/05/2021**, no qual **foram apontados novos elementos de prova obtidos a partir da análise do material apreendido**" (fls. 4.104-4.105, destaquei).

De fato, como bem pontuado pelo Ministério Público, no próprio relatório final produzido pela Polícia Federal (fls. 3.723-3.855), foi destacado o seguinte: "[u]m primeiro Relatório, denominado de Parcial, foi encaminhado a esse Juízo [...], em data de 14/11/2019 e trouxe a abordagem dos crimes epigrafados, **com os elementos de que dispúnhamos naquele momento"**.

E ainda (fl. 3.726): "[i]mportante que se diga que na oportunidade da feitura do Relatório Parcial, **que possuía urgência em sua conclusão pelo fato de haver indiciados presos, não tínhamos analisado grande parte do material apreendido**, e em função da das circunstâncias citadas foram encaminhados os fatos, provas e argumentos disponíveis, já sendo sinalizado que haveria uma complementação do Relatório".

Ou seja, como assinalou a Autoridade Policial, **grande parte dos elementos de prova apontados no Relatório Complementar**, **apresentado após a resposta à acusação**, foram obtidos a partir do exame de materiais que já estavam em poder da autoridade policial, muitos deles relativos ao ano de 2020, e que não puderam integrar o Relatório Parcial, por inviabilidade de sua análise em tempo para o oferecimento da denúncia.

Nesse contexto, precisa a afirmação do *Parquet* Federal, quando disse que "o encaminhamento do Relatório Complementar do Inquérito Policial nº 5003845-79.2019.404.7100 ao juízo da ação penal, **após quase um ano e seis meses da apresentação de resposta à acusação, com novos elementos de prova dos quais a defesa do recorrente não teve acesso, fragiliza a garantia ao contraditório"** (fl. 4.105).

Segundo a orientação desta Corte, lastreada na Súmula Vinculante n. 14 do STF, "é direito subjetivo do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de ampla defesa" (HC n. 199.730/CE, relator Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 31/8/2011), situação apenas excecpionada quando há diligências em andamento, o que não foi o caso dos autos

Com efeito, **na espécie se verifica a juntada, posterior a responsta à acusação (ou seja, em fase judicial), de robusto relatório com informações complementares, os quais necessitam de ser avaliados pela defesa, sob pena de violação ao contraditório e a ampla defesa**.

Vale dizer, "o acesso aos elementos de prova produzidos pela autoridade policial após a apresentação de resposta à acusação, com conteúdo que vai muito

além das provas que instruíram a denúncia, é direito da defesa do acusado, em respeito ao princípio do contraditório, não podendo ser afastado sob o argumento de que o réu pode impugná-los no curso da ação penal" (fl. 4.105). A propósito:

> 2. Na espécie, vê-se que, embora a diligência de busca e apreensão haja sido autorizada e cumprida antes do recebimento da denúncia, com apresentação de relatório pela autoridade policial, foi confeccionado outro relatório pelo Ministério Público, juntado aos autos depois do início da colheita da prova, com conteúdo diverso daquele formalizado pela polícia.
> 3. Boa parte do conteúdo que foi analisado em razão da busca e apreensão autorizada antes do recebimento da denúncia só foi levado a conhecimento do Juízo natural da causa e da defesa dos acusados muito depois de iniciada a instrução processual, visto que a primeira audiência ocorreu quase nove meses antes da juntada aos autos do laudo pericial confeccionado pela área técnica do Ministério Público estadual.
> 4. Conquanto as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias tenham considerado que a totalidade dos elementos constantes das mídias eletrônicas apreendidas, que interessavam à persecução criminal, fora inserida nos relatórios confeccionados pela autoridade policial e pelo Ministério Público e juntadas aos autos da ação penal objeto deste recurso, a própria manifestação ministerial induvidosamente denota que não se concedeu aos advogados do recorrente a possibilidade de analisarem a totalidade (e integridade) dos conteúdos obtidos nos materiais apreendidos para verificar a existência de outros eventuais dados que fossem relevantes à tese de defesa do acusado.
> 5. Iniciada a ação penal, com o oferecimento da denúncia, cumpria ao Ministério Público "abrir" para a defesa todo o material objeto dos diversos mandados de busca e apreensão judicialmente autorizados (computadores, tablets, cartões de memória, pen-drives, telefones celulares, mídias diversas, documentos, etc.), aos quais a defesa não tivera acesso até então.
> 6. O comportamento do titular da ação penal, com o respaldo judicial, de privar a defesa do acesso à integralidade dos elementos probatórios relativos à imputação, compromete a idoneidade do processo - como espaço civilizado, ético e paritário de solução de uma controvérsia penal - e afeta, significativamente, a capacidade defensiva de, no momento oportuno, refutar a acusação e produzir contraprova.
> 7. Não se pode deferir ao órgão que acusa a escolha do material a ser disponibilizado ao réu e a dar lastro à imputação, como se a ele pertencesse a prova. Na verdade, as fontes e o resultado da prova são de interesse comum de ambas as partes e do juiz

> (princípio da comunhão da prova). A prova não se forma para a satisfação dos interesses de uma das partes, sobretudo daquela que acusa. Se esta obtém, via mandado judicial, uma diversidade de documentos e materiais supostamente contrários ao interesse do acusado, não lhe é lícito o comportamento de privar este último do acesso a todo esse material, até para que se certifique de que nada há nele que possa auxiliar sua defesa.
> 8. Pode o Ministério Público, por certo, escolher o que irá supedanear a acusação, mas o material restante, supostamente não utilizado, deve permanecer à livre consulta do acusado, para o exercício de suas faculdades defensivas. Essa é a *ratio essendi* da Súmula Vinculante n. 14 do STF.
> 9. A fim de resguardar a intimidade dos demais investigados em relação aos quais foi cumprida diligência de busca e apreensão, basta que se colha dos advogados o compromisso de não dar publicidade ao material examinado e que não interesse, direta ou indiretamente, à defesa de seu cliente.

Aliás, registre-se que a concessão da ordem na origem foi justamente para que se procedesse a reinquirição das testemunhas de defesa ouvidas nos autos da ação penal, em razão da apresentação superveniente de novos documentos pela Polícia Federal.

Nessa mesma perspectiva, **observo que a apresentação de robusto Relatório Complementar pela Polícia Federal, após transcorrido um ano e seis meses de apresentada resposta à acusação, impõe que tal documento seja objeto de avaliação da defesa, em respeito ao princípio do contraditório** e, por isso mesmo, deve ser reaberto o prazo para que ela apresente nova resposta à acusação.

Por fim, estou também de acordo com o Ministério Público em relação ao pedido de Tutela provisória, formulado às fls. 3.988-4.093, que não merece ser acolhido, já que o andamento do processo na origem (de que tratam os autos), encontra-se suspenso; as audiências agendadas dizem respeito a outro processo (Ação Penal n. 50439754320214047100).

Ante o exposto, com fundamento nos arts. 34, XX c/c 246, ambos do RISTJ, **dou provimento ao recurso em habeas corpus, a fim de que seja restituído o prazo para o oferecimento de resposta à acusação**, franqueando-se à defesa o acesso a integralidade dos elementos de prova específicos que subsidiaram o Relatório Complementar da Polícia Federal.

Edição nº 161 - Brasília, Disponibilização: quinta-feira, 24 de julho de 2025 Publicação: sexta-feira, 25 de julho de 2025
Documento eletrônico VDA48663572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/07/2025 16:35:46
Publicação no DJEN/CNJ de 25/07/2025. Código de Controle do Documento: 269bed29-2015-4c9b-a3c5-abed773e769f

Publique-se e intimem-se.

Brasília (DF), 23 de julho de 2025.

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator

Edição nº 161 - Brasília, Disponibilização: quinta-feira, 24 de julho de 2025 Publicação: sexta-feira, 25 de julho de 2025
Documento eletrônico VDA48663572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/07/2025 16:35:46
Publicação no DJEN/CNJ de 25/07/2025. Código de Controle do Documento: 269bed29-2015-4c9b-a3c5-abed773e769f